

[별표 4] 형기의 변동에 따른 심사기준 구별(제32조 관련) : 추가형 확정, 집행유예 실효 등으로 형기가 늘어나는 경우

현재 경비처우급	합산(본형+추가형)한 형기 기준		
	1/3미경과	1/3경과 2/3미경과	2/3경과
S1급	경비처우급 분류지표	▸ 하향조정	▸ 추가된 형기의 장단에 따라 6개월 미만인 경우 현처우, 6개월 이상인 경우 하향조정
S2급	재산정 결과와 현처우 중	▸ 분류지표 재산정 결과와 현처우 중 낮은 처우로 판정	
S3급	낮은 처우 판정	현처우 유지	현처우 유지
S4급	현처우 유지	현처우 유지	현처우 유지

- ※ 재심, 위헌결정 등으로 형기가 줄어드는 경우, 경비처우급 분류지표 및 교정재범예측지표 재산정
(단, 과거 정기 또는 부정기 재심사·재평가를 통해 경비처우급이 변경된 경우에는 현 경비처우급 유지 가능 및 교정재범
예측지표가 변경된 경우에는 현 등급 유지 가능)
- ※ 제122조제2항에 따라 감형에 따른 경비처우급 분류지표 및 교정재범예측지표는 재산정하지 아니함
- ※ 합산한 형기의 (1/3 또는 2/3) 경과여부 판단할 경우 시점의 기준은 추가형의 지휘서 접수일을 기준으로 함